والصدر والعمرة واما طواف النفل فلا أظن فيه خلافا لعدم اندراجه فى ضمن نية سابقة وسيأتى لهذه المسئلة فى فصلها تتمة (والوقت) اى لبعض افراده وهو أكثر انواعه (وكونه بالبيت) اى كون الطواف ملتبسا به من خارجه (لا فيه) اى لا واقعا فى داخله وكذا قال الشافعى لو مر ببعض ثيابه او بدنه على الشاذروان أو على جدار الحجر بطل طوافه وما التفت اليه علماؤنا حيث انهما ليسا من البيت الا بالدليل الظنى لكن الاحوط رعايته والمقصود عندنا انه لو طاف داخل البيت حول جدرانه لا يصح ثم كونه بالبيت ركن على ما هو الظاهر لانه شرط (وفى المسجد) اى المسجد الحرام (ولو على سطحه) وسيأتى زيادة تحقيق له (واتيان اكثره) لانه مقدار الفرض منه والباقى واجب فيه وفى عده شرطا مسامحة له اذ هو ركن ايضا (قيل والابتداء من الحجر) اى عد من شرائط صحة الطواف ففى شرح المنار للكاكى والمطلب الفائق لشارح كنز الدقائق ان الابتداء من الحجر الاسود شرط على الاصح لكن الاكثر على انه ليس بشرط بل هو سنة فى ظاهر الرواية ويكره تركها وعليه عامة المشايخ ونص محمد فى الرقيات على انه لا يجزيه اى الافتتاح من غيره قال فى الكبير فجعله فرضا قول بل جعله شرطا كما سيجئ مصرحا فى كلام ابن الهمام حيث قال فى شرح الهداية والافتتاح من غير الحجر اختلف فيه المتأخرون قيل لا يجزيه وقيل يجوز غير ان الافتتاح من الحجر واجب لانه عليه الصلاة والسلام لم يتركه قط ثم ذكر فى موضع آخر أن افتتاح الطواف من الحجر سنة فلو افتتحه من غيره جاز وكره عند عامة المشايخ ولو قيل انه واجب لا يبعد لان المواظبة من غير ترك مرة دليله فيأثم به ويجزيه ولو كان فى الآية اجمال لكان شرطا كما قال محمد لكنه منتف فى حق الابتداء فيكون مطلق التطوف هو فرض وافتتاحه من الحجر واجب للمواظبة كما قالوا فى جعل الكعبة عن يساره والحاصل انه اختار الوجوب وبه صرح فى المنهاج نقلا عن الذخيرة حيث قال فى عد الواجبات والبداءة بالحجر الاسود وهو الاشبه والاعدل فينبغى أن يكون هو المعول

﴿ فصل ﴾ اى فى تحقيق النية (الشرط) اى لصحة الطواف المتوقف على النية على ما عليه جمهور الأئمة (هو اصل النية دون التعيين) اى لا تعيين الفرضية والوجوب والسنة ولا تعيين كونه للزيارة أو للصدر أو للقدوم ونحو ذلك فانه ليس بشرط ولا واجب بل هو سنة او مستحب فاذا ثبت ذلك (فلو طاف) أى دار حول البيت (لا ينوى طوافا) اى اصلا (بأن طاف طالبا لغريم) أى لمديون ونحوه (أو هاربا من عدو) اى ظالم أو غيره (أو لا يعلم انه البيت) اى بيت الله تبارك وتعالى او البيت الذى يجب الطواف به او يستحب (لم يعتد به) اى لم يعتبر ذلك الطواف حيثما وجد فيه النية الشرعية لانه لم يقصد به القربة وان حصل منه النية اللغوية وهى مجرد ارادة الدورة (ولو نوى اصل الطواف) اى على جهة القربة (جاز) اى لحصول اصل النية (ولو طاف طوافا فى وقته) اى زمانه الذى عين الشارع وقوعه فيه (وقع عنه) اى بعد ان ينوى اصل الطواف لكونه معيارا له كما فى صوم اداء رمضان (نواه بعينه اولا) اى او ما نواه بعينه بل اطلقه (او نوى طوافا آخر) وهذا كله مبنى على ان التعيين ليس بشرط فى نية الطواف بخلاف الصلاة فان التعيين لابد منه فى الفرض والواجب واما الصوم ففيه تفصيل ليس هذا محله والحاصل انه اذا نوى طوافا آخر يكون للاول وان نوى الثانى فلا تعمل النية فى تقديم ذلك عليه ولا تأخيره عنه كما سيأتى ومثاله ما بينه بقوله (ومن فروعه لو قدم) اى من سفره (معتمرا وطاف) اى بأى نية كانت (وقع عن العمرة) اى عن طوافها (أو حاجا) اى او قدم حاجا (وطاف قبل يوم النحر

المشفقين من عذابك الخائفين من عقوبتك ان تستقبلنى اليوم بعفوك وتحفظنى برحمتك وتجاوز عنى بمغفرتك وتعيننى على اداء فرضك (اللهم) افتح لى أبواب رحمتك وادخلنى فيها وأعذنى من الشيطان الرجيم ويكون ملبيا فى دخول مكة مثنيا على الله تعالى مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحب أن لا يعرج اول دخوله على شئ غير المسجد الا أن لا يجد من يحفظ متاعه ويخشى عليه الضياع فيحفظ بعض الرفقة الامتعة والبعض يبدأ بالطواف بالنوبة ولا يعرج على شئ قبل الطواف فاذا وصل الى باب السلام قدم رجله اليمنى وقال الله